

RECURSO CÍVEL Nº 5005233-21.2024.4.02.5120/RJ**RELATOR:** JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA**RECORRENTE:** MAURICIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)**ADVOGADO(A):** FRANKLIN ROSA DA SILVA (OAB RJ202515)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PROCESSUAL. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL O JULGAMENTO DA DEMANDA DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE SOFRIDO POR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. APLICAÇÃO COM TEMPERANÇA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA TESE FIXADA NO TEMA 210 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO E EM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso cível e dar-lhe provimento, para anular a sentença, para declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, para determinar ao Juízo de origem que proceda à retomada da tramitação deste processo com a realização da instrução probatória necessária ao julgamento de seu mérito, se outra questão preliminar não houver ou surgir a impedi-lo, observada a premissa aqui estabelecida. Sentença anulada, não há que se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa no registro da distribuição e remetam-se estes autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5005233-21.2024.4.02.5120**510015316079 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5005233-21.2024.4.02.5120/RJ****RELATOR:** JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA**RECORRENTE:** MAURICIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)**ADVOGADO(A):** FRANKLIN ROSA DA SILVA (OAB RJ202515)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso cível interposto pelo demandante em face da sentença (ev. 5), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e, consequentemente, da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar esta demanda.

O recorrente alega que a Magistrada sentenciante inobservou que a ação teve origem na Justiça Estadual, onde foi reconhecido o nexo causal entre as patologias do segurado e a incapacidade total e definitiva para o trabalho, mas aquela sentença acabou por ser reformada em grau recursal, no âmbito do TJ-RJ, que determinou a remessa do feito à Justiça Federal, por se entender que o benefício pleiteado não tinha previsão legal como de natureza acidentária, mas previdenciária, de modo que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta demanda.

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do recurso cível em face da sentença, por entender que o não conhecimento, com base no disposto no artigo 5º da Lei 10.259/2001, acarretaria situação de negativa de jurisdição, motivo pelo qual deve ser aplicada a parte final (destacada abaixo) do entendimento consolidado no Enunciado 18 destas Turmas Recursais, que o admite nesta excepcional hipótese:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Quanto à competência para processar e julgar a presente demanda, entendo que não devemos e nem podemos nos vincular à classificação dada em âmbito administrativo ou judicial, acidentária ou não, mas antes temos de analisar o evento narrado e as provas a este relativas para qualificá-lo, se for o caso, no conceito de acidente de trabalho, na forma do disposto no artigo 19 da Lei 8.213/1991.

No caso, trata-se de acidente de trabalho ocorrido em 09/12/2018, quando o recorrente caiu de escada, enquanto desempenhava suas atividades laborais como pedreiro, com filiação previdenciária como contribuinte individual (ev. 2.3).

A redação do artigo 18, § 1º, da Lei 8.213/1991, desde a sua origem, não ampara segurados contribuintes individuais à percepção do auxílio-acidente, o direcionando, inicialmente, aos segurados arrolados nos incisos I, VI e VII, do artigo 11 da referida Lei, ou seja, segurados empregados, avulsos e especiais, e, a partir do termo inicial da vigência da Lei Complementar 150/2015, que acrescentou ao rol referido os segurados empregados domésticos, contidos no inciso II do referido artigo 11 da Lei 8.213/1991.

Quer dizer, não havia e ainda não há a previsão de sua percepção pelos segurados contribuintes individuais.

A referida distinção legislativa aos destinatários da norma protetiva foi considerada adequada pelo colegiado nacional da TNU, porque o contribuinte individual possui liberdade para a adequação de sua carga e horário de trabalho, bem como para a organização da forma de execução de suas atividades, logo, não seria atingido pela redução parcial da capacidade de forma igual aos demais segurados, e porque assume o risco integral de sua atividade e não recolhe contribuições destinadas ao custeio das reparações por acidentes de trabalho (SAT), justificando-se, então, o tratamento distinto dado pela Lei, o que gerou, inclusive a afirmação da tese do Tema 210/TNU:

"O contribuinte individual não faz jus ao auxílio-acidente, diante de expressa exclusão legal."

Pelos mesmos motivos, o segurado não pode sofrer acidente de trabalho nos termos do artigo 19 da Lei 8.213/1991, que assim prevê (meus negrito e destaque):

"Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho."

E assim foi a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente (meus negritos e destaques):

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO."

1. O acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal."

2. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.524.126/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)"

Logo, o acórdão do TJ-RJ (ev. 1.5, pp. 259/268) que declinou a competência em favor desta Justiça Federal está correto, de modo que a sentença terminativa deve ser anulada, porquanto fixada a competência do Juízo de origem para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto, **voto por conhecer do recurso cível e dar-lhe provimento**, para anular a sentença, para declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, para determinar ao Juízo de origem que proceda à retomada da tramitação deste processo com a realização da instrução probatória necessária ao julgamento de seu mérito, se outra questão preliminar não houver ou surgir a impedi-lo, observada a premissa aqui

estabelecida. Sentença anulada, não há que se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa no registro da distribuição e remetam-se estes autos ao Juízo de origem.

5005233-21.2024.4.02.5120

510015315181 .V10